TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN TRẢNG BOM** TỈNH ĐỒNG NAI	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Bản án số: 230/2021/HS-ST Ngày 30 - 11 - 2021	

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRẢNG BOM

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Dương Thị Thùy Trinh;

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Vũ Xuân Tuất;

Ông Đinh Ngọc Hùng;

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Thảo - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom.

***- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom tham gia phiên tòa*:** Ông Hoàng Anh - Kiểm sát viên.

Ngày 30 tháng 11 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 242/2021/TLST-HS ngày 22 tháng 10 năm 2021; theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số: 225/2021/QĐXXST-HS ngày 18 tháng 11 năm 2021, đối với các bị cáo:

1. **Phan Thị B**, sinh ngày 15 tháng 11 năm 1952 tại Long An; nơi đăng ký thường trú và nơi cư trú: Ấp T3, xã T4, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai; nghề nghiệp: Bán vé số; trình độ văn hóa (học vấn): 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Thiên chúa; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phan Văn N (đã chết) và bà Trần Thị C (đã chết); bị cáo có chồng và 03 con; tiền án: Không; tiền sự: Không; Bị cáo tại ngoại; có mặt tại phiên tòa.

2. **Nguyễn Hữu H**, sinh ngày 06 tháng 12 năm 1987 tại Đồng Nai; nơi đăng ký thường trú và cư trú: Ấp T3, xã T4, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai; nghề nghiệp: Làm rẫy; trình độ văn hóa (học vấn): 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Thiên chúa; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Hữu T5 và bà Nguyễn Thị Q (đã chết); Bị cáo chưa có vợ con; tiền án: Không; tiền sự: Không; Bị cáo tại ngoại; có mặt tại phiên tòa.

3. **Nguyễn Anh T**, sinh năm 1998 tại Đồng Nai; nơi đăng ký thường trú và nơi cư trú: Ấp T3, xã T4, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai; nghề nghiệp: Làm rẫy; trình độ văn hóa (học vấn): 8/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: Thiên chúa; quốc tịch: Việt Nam; Không xác định được cha, bị cáo có mẹ là bà Nguyễn Thị Kim Y; bị cáo có vợ và có 02 con; tiền án: Không; tiền sự: Không; Bị cáo tại ngoại; có mặt tại phiên tòa.

4. **Lê Thanh Q**, sinh ngày 25 tháng 10 năm 1993 tại Đồng Nai; nơi đăng ký thường trú và nơi cư trú: Ấp T3, xã T4, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hóa (học vấn): 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Thiên chúa; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Văn L và bà Ngô Thị B; Bị cáo chưa có vợ con; tiền án: Không; tiền sự: Không; Bị cáo tại ngoại; có mặt tại phiên tòa.

5. **Nguyễn Ngọc T1**, sinh ngày 10 tháng 12 năm 1993 tại Đồng Nai; nơi đăng ký thường trú và nơi cư trú: Ấp T3, xã T4, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai; nghề nghiệp: Làm rẫy; trình độ văn hóa (học vấn): 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Thiên chúa; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Ngọc T5 và bà Nguyễn Thị H; Bị cáo có vợ và 02 con; tiền án: Không; tiền sự: Không; Bị cáo tại ngoại; có mặt tại phiên tòa.

6. **Nguyễn Văn T2**, sinh ngày 14 tháng 11 năm 1992 tại Đồng Nai; nơi đăng ký thường trú và nơi cư trú: Ấp T3, xã T4, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai; nghề nghiệp: Làm thuê; trình độ văn hóa (học vấn): 8/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Thiên chúa; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn L và bà Nguyễn Thị Thanh T6; Bị cáo có vợ và 01 con; Bị cáo tại ngoại; có mặt tại phiên tòa.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào khoảng 10 giờ 00 phút ngày 01/6/2021, tại nhà bà Phan Thị B thuộc Ấp T3, xã T4, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Hữu H, Nguyễn Ngọc T1, Lê Thanh Q, Nguyễn Anh T rủ nhau đánh bạc ăn tiền bằng hình thức đánh bài cào tố. Cách thức đánh bạc như sau: Người làm cái (con bạc nào thắng ván trước thì làm cái ván sau) sử dụng một bộ bài tây 52 lá chia mỗi con bạc 3 lá bài, sau đó các con bạc bốc bài kiểm tra và tố, ai không tố thì úp bài, khi các con bạc thống nhất ngừng tố thì so bài. Cách tính như sau: cao nhất là Sáp gồm 3 lá bái giống nhau (như 3 lá 5 hoặc 3 lá 6), tiếp đến là liêng (gồm 3 lá bài liền nhau như 2,3,4), sau liêng là 3 tây (gồm 3 lá bài hình người), cuối cùng là tính điểm dựa vào số ghi trên các lá bài, lá bài có hình người là 0 điểm, điểm cao nhất là 9

điểm, thấp nhất là 0 điểm. Tiền đường mỗi con bạc là 50.000 đồng, tố thấp nhất là 50.000 đồng, cao nhất là 500.000 đồng, tỷ lệ thắng thua là 1/1.

Khi tham gia đánh bạc Nguyễn Anh T mang theo sử dụng số tiền 10.200.000 đồng để đánh bạc, T thắng 800.000 đồng. Nguyễn Hữu H mang theo và sử dụng số tiền 3.650.000 đồng để đánh bạc, H thua 3.600.000 đồng. Lê Thanh Q mang theo và sử dụng số tiền 2.500.000 đồng để đánh bạc, Q thắng 1.350.000 đồng. Nguyễn Ngọc T1 mang theo và sử dụng số tiền 4.950.000 đồng để đánh bạc, T1 thắng được 1.300.000 đồng. Nguyễn Văn T2 không trực tiếp tham gia đánh bạc nhưng có hành vi giúp sức cho các con bạc mua 100.000 đồng nước ngọt và 02 bộ bài tây để các con bạc sử dụng đánh bạc.

Phan Thị B, sử dụng nhà của mình để cho các bị can tham gia đánh bạc mục đích để thu tiền xâu hưởng lợi. Ngày 01/6/2021 khi các đối tượng thu xâu được 150.000 đồng nhưng chưa đưa cho bị can B thì bị bắt quả tang.

Ngày 04/6/2021 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu H, Nguyễn Ngọc T1, Lê Thanh Q, Nguyễn Anh T, Phan Thị B và Nguyễn Văn T2 để điều tra. Quá trình điều tra các bị can đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình (thể hiện tại các bút lục số: 03, 08, 20, 30, 40, 50, 60, 74-97, 124-134, 142-155, 105-116, 163-173).

- Vật chứng của vụ án:

- Số tiền 21.300.000 đồng là tiền các bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc;

- 06 bộ bài tây 52 lá đã sử dụng là công cụ các bị can sử dụng vào việc đánh bạc;

- Số tiền 2.350.000 đồng và 06 điện thoại di động (là tiền và điện thoại của các bị cáo không sử dụng vào việc phạm tội nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom đã trao trả cho các bị cáo).

Tại bản Cáo trạng số: 243/CT/VKS-TB ngày 16 tháng 10 năm 2021, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom đã truy tố các bị cáo Nguyễn Ngọc T, Nguyễn Ngọc T1, Nguyễn Hữu H, Lê Thanh Q, Nguyễn Văn T2 về tội: "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); bị cáo Phan Thị B về tội: "Gá bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 322 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom giữ nguyên quan điểm truy tố như bản cáo trạng đã nêu và đề nghị:

- Áp dụng khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Xử phạt bị cáo Phan Thị B từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng;

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 58 của Bộ luật Hình sự 2015; Xử phạt các bị cáo Nguyễn Anh T, Nguyễn Ngọc T1, Nguyễn Hữu H, Lê Thanh Q mỗi bị cáo từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng; xử phạt bị cáo Nguyễn Văn T2 từ 15.000.000 đồng 20.000.000 đồng.

- Về xử lý vật chứng: Đề nghị tịch thu nộp Ngân sách Nhà nước số tiền 21.300.000 đồng; tịch thu tiêu hủy 06 bộ bài tây 52 lá đã qua sử dụng.

- Buộc các bị cáo chịu án phí hình sự sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Tố tụng:

Trong suốt quá trình điều tra, truy tố và xét xử, các hành vi, quyết định tố tụng của những người tiến hành tố tụng phù hợp với quy định của pháp luật tố tụng hình sự; các văn bản tố tụng được tống đạt hợp lệ và đầy đủ. Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp.

[2] Về tội danh:

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. Lời khai của các bị cáo là phù hợp với nhau, phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang, tang vật chứng đã thu giữ và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Theo đó, có đủ cơ sở để xác định, vào khoảng 10 giờ 00 phút ngày 01/6/2021, tại nhà của bị cáo Phan Thị B thuộc Ấp T3, xã T4, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Văn T2 đã có hành vi giúp sức mua bài và nước cho các bị cáo Nguyễn Hữu H, Nguyễn Ngọc T1, Lê Thanh Q, Nguyễn Anh T; Bị cáo Phan Thị B đã cho các bị cáo đánh bạc thắng thua bằng tiền theo hình thức đánh bài "cào tố" với tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 21.300.000 đồng tại nhà của mình để hưởng lợi bằng cách thu tiền xâu.

Hành vi của bị cáo Phan Thị B đã phạm vào tội "Gá bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 322 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Hành vi của các bị cáo Nguyễn Hữu H, Nguyễn Ngọc T1, Lê Thanh Q, Nguyễn

Anh T, Nguyễn Văn T2 phạm vào tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

[3] Về trách nhiệm hình sự:

3.1. Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có.

3.2. Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo trong giai đoạn điều tra và tại phiên tòa đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải thuộc trường hợp được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Các bị cáo T, T1, H, Q phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng thuộc trường hợp được quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

3.3. Về hình phạt:

Các bị cáo tham gia vụ án với tính chất đồng phạm giản đơn, số tiền sử dụng để đánh bạc thấp. Ngoài ra, các bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, ngoài lần phạm tội này đều chấp hành tốt chính sách, pháp luật tại địa phương; Các bị cáo có nơi cư trú cụ thể, rõ ràng, có khả năng tự cải tạo nên chỉ cần áp dụng hình phạt tiền là đủ để răn đe và giáo dục các bị cáo; do đó, áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính đối với các bị cáo.

[4] Về hình phạt:

Đánh bạc là một tệ nạn xã hội, trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị ở địa phương và là một trong những nguyên nhân phát sinh các loại tội phạm khác. Các bị cáo đều là người có đủ năng lực, hành vi chịu trách nhiệm hình sự; nhận thức biết rõ hành vi dùng địa điểm thuộc quyền quản lý của mình cho người khác đánh bạc để hưởng lợi bằng việc thu tiền xâu và việc đánh bạc được thua bằng tiền là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện. Vì vậy việc truy tố, xét xử và buộc các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự, hình phạt theo mức độ, vai trò của mỗi bị cáo đã thực hiện là cần thiết nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

[5] Về xử lý vật chứng:

- Tịch thu nộp Ngân sách Nhà nước số tiền 21.300.000 đồng là tiền các bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc .

- Tịch thu tiêu hủy 06 bộ bài tây 52 lá đã qua sử dụng.

[6] Về án phí: Các bị cáo Phan Thị B, Nguyễn Hữu H, Nguyễn Ngọc T1, Lê Thanh Q, Nguyễn Anh T, Nguyễn Văn T2 phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.

[7] Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom phù hợp với các nhận định nêu trên nên cần chấp nhận.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ khoản 1 Điều 322, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 35 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017);

- Tuyên bố bị cáo Phan Thị B phạm tội "Gá bạc"; Xử phạt bị cáo Phan Thị B 50.000.000 đồng *(Năm mươi triệu đồng)*.

2. Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 58, Điều 35 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017);

- Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Hữu H, Nguyễn Ngọc T1, Lê Thanh Q, Nguyễn Anh T, Nguyễn Văn T2 phạm tội "Đánh bạc";

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Anh T 25.000.000 đồng *(Hai mươi lăm triệu đồng)*.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Hữu H 25.000.000 đồng *(Hai mươi lăm triệu đồng)*.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc T1 25.000.000 đồng *(Hai mươi lăm triệu đồng)*.

- Xử phạt bị cáo Lê Thanh Q 25.000.000 đồng *(Hai mươi lăm triệu đồng)*.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn T2 20.000.000 đồng *(Hai mươi triệu đồng)*.

3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015;

- Tịch thu nộp Ngân sách Nhà nước số tiền 21.300.000 đồng *(hai mươi mốt triệu ba trăm nghìn đồng)* theo biên lai thu tiền số 0005012 ngày 26/10/2021 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai;

- Tịch thu tiêu hủy 06 bộ bài tây 52 lá đã qua sử dụng (vật chứng nêu trên đang được tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trảng Bom theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 19/10/2021).

4. Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án: Buộc các bị cáo Phan Thị B, Nguyễn Hữu H, Nguyễn Ngọc T1,

Lê Thanh Q, Nguyễn Anh T, Nguyễn Văn T2 mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng *(Hai trăm nghìn đồng)* án phí hình sự sơ thẩm.

5. Các bị cáo Phan Thị B, Nguyễn Hữu H, Nguyễn Ngọc T1, Lê Thanh Q, Nguyễn Anh T, Nguyễn Văn T2 có quyền kháng cáo trong hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
- Bị cáo;
- VKSND huyện;
- VKSND tỉnh;
- Công an huyện;
- Chi cục THADS huyện;
- UBND cấp xã nơi b/c cư trú;
- Sở Tư pháp;
- TAND tỉnh;
- Lưu: hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

(đã ký)

Dương Thị Thùy Trinh